PROMUEVE DEMANDA POR COBRO ORDINARIO DE PESOS. ACREDITA PERSONERÍA. ACOMPAÑA DOCUMENTAL. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL. AUTORIZA.

Señor Juez:

Dra. SILVANA RAQUEL BENAVÍDEZ, abogado inscripto al T° 88 F° 204 (C.U.I.T. N° 27-26714558-9, I.V.A. responsable inscripto), en el carácter de apoderado de EQUIPAMIENTO URBANO DEL SUR S.R.L., constituyendo domicilio legal en Tucumán 1438, piso 9° «C», Ciudad Autónoma de Buenos Aires y electrónico en 27267145589, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Tal como lo acredito con la copia del poder general judicial que acompaño, EQUIPAMIENTO URBANO DEL SUR S.R.L. (C.U.I.T. 30-70988341-6), con domicilio real en Combate de los Pozos 1855, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me ha otorgado mandato suficiente para promover y llevar adelante la presente acción.

II.- OBJETO

Que en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante vengo a promover formal demanda contra SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. N° 30-71540982-4), en adelante «SOTR S.E.», con domicilio en Avenida Rivadavia 4380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener el cobro de la suma de $ 498.212,70 (PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 70/100), que la demandada adeuda a mi mandante por falta de pago de la factura que se individualiza más adelante, con más la diferencia de cambio devengada, con más sus intereses y las costas del proceso.

III.- COMPETENCIA

V.S. es competente para entender en estas actuaciones en atención a que la demandada es una sociedad del Estado cuyo capital accionario pertenece en su totalidad al Estado Nacional (conf. Decreto 118/2009), y por aplicación de los artículos 116 de la Constitución Nacional, 2° inciso 6° de la ley 48 y 111 inciso 5° de la ley 1893. Ello sin perjuicio de señalar que, tratándose del cobro de facturas emergentes de una relación comercial regida por el derecho privado, V.S. deberá aplicar para su resolución las normas de ese régimen y no las que rigen el derecho administrativo.

IV.- HECHOS

Los hechos que fundan la pretensión de mi mandante son los que a continuación se exponen, y que se acreditan con la prueba documental que se acompaña en este mismo acto.

a) La relación contractual

1. **Existencia de la orden de compra.** En fecha 11 de marzo de 2025 la demandada emitió la orden de compra N° 4520002029, tramitada bajo el expediente EX-2025-00133907-APN-GCO#SOTR, por la cual encomendó a mi mandante la provisión del equipamiento que en ella se detalla.

2. **Plazo de pago pactado.** Se acordó el pago a los **sesenta (60) días** de la fecha de presentación de la factura, plazo que se encuentra ampliamente vencido, encontrándose la demandada en mora.

b) La entrega de los materiales

3. **Entrega en tiempo y forma.** Los ocho cambiadores de bebé fueron entregados en tiempo y forma el 14 de abril de 2025, conforme el remito N° 0002-00008644 que se acompaña.

4. **Conformidad del área requirente.** El área requirente de la demandada prestó conformidad a la recepción del renglón 1, quedando expedito el trámite de pago de la factura correspondiente.

c) La facturación

5. **Rechazo de la primera factura en el portal de A.F.I.P..** La factura N° 00005-00000143, emitida el 14 de abril de 2025, fue rechazada en el portal de A.F.I.P. por no contar con la certificación del usuario al momento del vencimiento, motivo por el cual la demandada solicitó su refacturación.

6. **Refacturación observada.** En fecha 5 de julio de 2025 mi mandante emitió la factura N° 00005-00000158 por el mismo importe, que también fue observada por la demandada.

7. **Rechazo por tipo de cambio.** La factura N° 00005-00000172, emitida el 9 de agosto de 2025, fue rechazada por la demandada por aplicar un tipo de cambio distinto del que correspondía al día de emisión, indicándose que el total a facturar ascendía a $ 452.535,16.

8. **Contabilización de la factura reclamada.** La factura N° **00005-00000173**, que es la que se reclama en autos, fue procesada por la demandada y contabilizada el

10 de agosto de 2025, según le fuera informado a mi mandante por la propia Tesorería.

d) Los reclamos previos

9. **Intercambio de correo electrónico.** Con anterioridad a promover la presente acción mi mandante mantuvo con la demandada un intercambio de correo electrónico en el que reclamó el pago de lo adeudado, sin obtener respuesta que lo satisficiera.

10. **Carta documento.** En fecha 12 de enero de 2026 mi parte remitió a la demandada la carta documento N° CD 197340228, intimándola al pago en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales pertinentes. La pieza postal fue efectivamente entregada y no mereció respuesta alguna.

11. **Pronto despacho.** En fecha 15 de enero de 2026 se presentó ante la Mesa de Entradas de la demandada la nota de pronto despacho N° PD-2026-00061, cuya recepción consta con el sello de Mesa General de Entradas, SOTR S.E..

e) El monto reclamado

12. **Suma total reclamada.** El total reclamado en autos asciende a PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 70/100 ($ 498.212,70), conforme el detalle que antecede y la certificación contable que se acompaña.

13. **Fecha de constitución en mora.** La demandada quedó constituida en mora de pleno derecho el 10 de octubre de 2025, por haber vencido el plazo pactado sin que mediara pago ni observación alguna.

14. **Intereses pretendidos.** Se reclaman los intereses devengados desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, a la tasa activa que aplica el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a treinta días, con más las costas del proceso.

15. **Inexistencia de pagos parciales.** La demandada no efectuó pago alguno, ni total ni parcial, imputable a la obligación que se reclama en autos.

V.- DETALLE DE LAS FACTURAS ADEUDADAS

A continuación se enumeran una por una las facturas cuyo cobro se persigue, que además se encuentran detalladas en la certificación contable que se acompaña y cuyo total coincide con el objeto de esta demanda.

a) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 00005-00000143, de fecha 14/04/25, por la suma de $ 399.784,00. Remito N° 0002-00008644, de fecha 14/04/25.

b) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 00005-00000158, de fecha 05/07/25, por la suma de $ 399.784,00. Remito N° 0002-00008644, de fecha 14/04/25.

c) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 00005-00000172, de fecha 09/08/25, por la suma de $ 399.784,00. Remito N° 0002-00008644, de fecha 14/04/25.

d) Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs N° 00005-00000173, de fecha 09/08/25, por la suma de $ 452.535,16. Remito N° 0002-00008644, de fecha 14/04/25.

El total de las facturas adeudadas asciende a $ 498.212,70 (PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 70/100).

VI.- LA FACTURA COMO CUENTA LÍQUIDA Y ACEPTADA

La factura fue concebida como un medio simple y ágil de instrumentar el contrato de compraventa comercial, al que el Código Civil y Comercial de la Nación le concede un importante valor probatorio acerca de los términos y condiciones del contrato respectivo. En el caso, las facturas fueron presentadas a la demandada, efectivamente recibidas por ésta y no objetadas en aspecto alguno, es decir que se han recibido sin reservas.

> *«Entrega de la factura. El vendedor debe entregar al comprador una factura que describa la cosa vendida, su precio, la modalidad de pago y los demás términos de la venta. Si la factura no indica plazo de pago, se presume que la venta es de contado. La factura no observada dentro de los cinco días de recibida se presume aceptada en todo su contenido.» (art. 1145, Código Civil y Comercial de la Nación)*

Acreditada la entrega de las facturas a la demandada, su silencio importa reconocimiento de la deuda, porque por ley tiene la obligación de expedirse y, transcurrido el término, la ley presume la aceptación.

VII.- RECLAMOS PREVIOS

Con anterioridad a promover esta acción mi mandante agotó las instancias de reclamo directo que tenía a su alcance, según se detalla en los hechos que anteceden y surge de la prueba documental acompañada. Ninguna de esas presentaciones obtuvo respuesta.

VIII.- LIQUIDACIÓN E INTERESES

La suma reclamada devenga intereses desde la fecha de constitución en mora y hasta su efectivo pago. La demandada no puede ampararse en su propia morosidad para licuar el crédito de mi mandante, máxime tratándose de una obligación de valor cuya postergación en el tiempo la deteriora.

IX.- DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular sus artículos 726, 730, 765, 766, 768, 886, 1145 y concordantes, en la doctrina y jurisprudencia que se citan a lo largo de esta presentación y en las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rigen el trámite que se imprime a estas actuaciones.

X.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

XI.- PRUEBA

Se ofrece la siguiente prueba:

A) Documental

Se acompaña en este acto la documentación que a continuación se individualiza:

1. Orden de compra N° 4520002029.

2. Facturas emitidas y refacturaciones.

3. Intercambio de correo electrónico con la demandada.

4. Memorándum y nota emitidos por la demandada.

B) Informativa

— **A.F.I.P.:** informe la fecha de emisión, el importe y el estado de las facturas de crédito electrónicas N° 00005-00000143, 158, 172 y 173 emitidas por mi mandante.

— **Banco de la Nación Argentina:** informe el tipo de cambio vendedor vigente los días 14 de abril, 5 de julio y 9 de agosto de 2025.

C) Confesional

Se cite al representante legal de la demandada a absolver posiciones en audiencia a designar, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso.

XII.- AUTORIZA

Autorizo a compulsar el expediente, retirar copias, oficios, cédulas, testimonios y mandamientos, y a realizar cuanto trámite fuera menester, a las personas que se designan en el escrito de inicio, quienes podrán actuar en forma indistinta.

XIII.- PETITORIO

Por todo lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por promovida la demanda, por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante.

3) Se corra traslado de la demanda por el término y bajo los apercibimientos de ley.

4) Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la demandada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dra. SILVANA RAQUEL BENAVÍDEZ
Apoderado de EQUIPAMIENTO URBANO DEL SUR S.R.L.
T° 88 F° 204